

1501237-51.2021.8.26.0004

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Desacato

Magistrado: Roberta de Toledo Malzoni Domingues

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional IV - Lapa

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/11/2022

... TEIXEIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado por prática do crime previsto no artigo 331 do Código Penal, porque, de acordo com a denúncia, no dia 30 de junho de 2021, por volta das 23h20min, na Rua Saldanha da Gama, altura do n. 112, Lapa, município de São Paulo, desacatou funcionário público no exercício da função. Segundo consta, policiais militares receberam ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional IV - Lapa

Vara Criminal

Rua Clemente Álvares, 100, Lapa, São Paulo - SP - cep 05074-050

TERMO DE AUDIÊNCIA - INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo n°:

1501237-51.2021.8.26.0004 - Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TIAGO TEIXEIRA DOS SANTOS

Data da Audiência:

21/11/2022

Juíza de Direito

Dra. Roberta de Toledo Malzoni Domingues

Aos 21 de novembro de 2022, em audiência realizada por videoconferência, consoante disposto na Resolução CNJ nº 465/2022, por meio do aplicativo Microsoft Teams, pelo juízo da Vara Criminal do Foro Regional IV - Lapa, Comarca de SÃO PAULO, estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). Roberta de Toledo Malzoni Domingues, foi aberta a audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes. Presente o(a) Promotor(a) de Justiça, Dr. Joel Carlos Moreira da Silveira, o(a) acusado(a) TIAGO TEIXEIRA DOS SANTOS, acompanhado(a) do(a) defensor(a) Dr(a). Valdemiro Ferreira da Silva OAB 260698/SP. Iniciados os trabalhos, ouviram-se as testemunhas Luan Faustinelli, Claudinei Fernandes dos Santos, Matheus Ferreira da Silva e Felipe de Barros. Após, passou-se ao interrogatório do(a) acusado(a). Os depoimentos foram colhidos por meio de gravação audiovisual. A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) foi dito: "Não havendo mais provas a produzir, dou por encerrada instrução e determino a abertura dos debates". Ato contínuo, foi dada a palavra ao representante do Ministério Público e à Defesa, cujas alegações finais foram gravadas pelo sistema audiovisual. Após, pelo (a) MM. Juiz(a) de Direito foi proferida a seguinte SENTENÇA: "Vistos. TIAGO TEIXEIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado por prática do crime previsto no artigo 331 do Código Penal, porque, de acordo com a denúncia, no dia 30 de junho de 2021, por volta das 23h20min, na Rua Saldanha da Gama, altura do n. 112, Lapa, município de São Paulo, desacatou funcionário público no exercício da função. Segundo consta, policiais militares receberam chamado relacionado à prática de um crime de roubo em uma farmácia, com descrição das características dos autores e, durante patrulhamento, avistaram o réu cujo tipo físico e vestimentas eram semelhantes às noticiadas. Desde o início da

abordagem o réu se mostrou avesso, bem ainda tentou entrar em seu veículo e sair do local, até que em determinado momento da ação policial afirmou: "não aponta essa porra aí para mim não, eu sou cabo do Exército eu conheço o Coronel, vocês não sabem o que estão fazendo, seu burro não aprendeu como se aborda, dois soldadinhos de merda, chama seu superior porque não me apresento para mais recruta. Conheço o Coronel vou informar a PDO e vocês vão ficar presos, além do que ganho muito mais que vocês funcionários do Estado", agindo, pois, com inequívoco menoscabo para com os agentes públicos. Citação a fl. 57. Em audiência, após a apresentação da resposta à acusação, a denúncia foi recebida. Durante a fase instrutória foram ouvidas quatro testemunhas. Ao final, o réu foi interrogado. Encerrada a instrução, passou-se aos debates orais em audiência. Requereu o Ministério Público a procedência da ação, nos termos da denúncia. A Defesa pleiteou a improcedência da ação. É o relatório. Fundamento e decido. Segundo consta da denúncia, com base nos elementos coletados durante a fase inquisitiva, no dia dos fatos, policiais militares receberam chamado relacionado à prática de um crime de roubo em uma farmácia, com descrição das características dos autores e, durante patrulhamento, avistaram o réu cujo tipo físico e vestimentas eram semelhantes às noticiadas. Desde o início da abordagem o réu se mostrou avesso, bem ainda tentou entrar em seu veículo e sair do local, até que em determinado momento da ação policial afirmou: "não aponta essa porra aí para mim não, eu sou cabo do Exército eu conheço o Coronel, vocês não sabem o que estão fazendo, seu burro não aprendeu como se aborda, dois soldadinhos de merda, chama seu superior porque não me apresento para mais recruta. Conheço o Coronel vou informar a PDO e vocês vão ficar presos, além do que ganho muito mais que vocês funcionários do Estado", agindo, pois, com inequívoco menoscabo para com os agentes públicos. Apesar de as provas constantes da fase administrativa terem sido suficientes para o recebimento da denúncia, a prova produzida em juízo coloca em dúvida a materialidade delitiva, ensejando a absolvição do acusado. Durante a fase instrutória foram ouvidas quatro testemunhas. Luan Faustinelli informou que estavam em patrulhamento pela região, pois o COPOM transmitiu um furto ocorrido em uma farmácia no local e as características transmitidas pelo COPOM, assemelhavam-se com as do acusado. O réu não quis descer do veículo em um primeiro momento e somente desceu após três ou quatro tentativas. Quando desceu, estava alterado, dizendo que não iria levantar a mão e passou a ofender os policiais. O réu afirmou que era cabo do Exército, que conhecia o Coronel e que eles seriam detidos. A testemunha confirmou os xingamentos descritos na denúncia. Foi solicitado apoio devido ao porte físico do acusado. No dia, o acusado afirmou que ele se apresentou como cabo do exército, faltando também com respeito ao Sargento. Foi verificado que à época o acusado não era mais cabo. O acusado estava com um segundo ocupante no veículo, mas ele respeitou os milicianos. Quanto à abordagem, estavam em dois integrantes e o acusado não queria descer do veículo. Quando foi dada a ordem, o réu se negou a levantar a mão, pois a abordagem não deveria ser feita dessa forma. Asseverou que diante da recusa da abordagem pelo acusado, que detinha as mesmas características do suposto autor do furto, tiveram que fazer uso da força. Não recordou se o réu precisou ser algemado. Claudinei Fernandes dos Santos, policial militar, afirmou que, no dia dos fatos, receberam do COPOM ocorrência de roubo a uma farmácia próximo ao local dos fatos e que havia sido irradiado que as vestimentas do acusado eram parecidas com o autor do crime. Durante o patrulhamento, avistaram o réu com outro rapaz. Na tentativa da abordagem, o réu não obedeceu a voz de parada para busca pessoal, passando a xingar e desacatar os policiais. Durante a abordagem, não houve comparecimento de terceiro. O réu estava uma rua para cima da farmácia, fora do carro, tentando embarcar. Quando interpelado, o réu não quis se submeter a busca pessoal, mesmo sendo explicado que estavam atrás do agente do crime de roubo. Chegou a pedir a documentação do acusado, que se negou a fazê-lo. O réu se apresentou como cabo do exército, opondo-se a abordagem. A testemunha confirmou os xingamentos descritos na denúncia. Não se recordou de quem realizou a busca pessoal no acusado. Após o xingamento, foi solicitado apoio e o réu precisou ser algemado. O réu estava na porta do carro, tentando embarcar, e, quando viu a Polícia, entrou no veículo. Quando deu voz de parada, o réu entrou no carro. Não se recordou se o réu chegou a

dar partida no veículo. Matheus Ferreira da Silva, ex-funcionário do acusado, afirmou que no dia dos fatos estava trabalhando na oficina e que o réu iria com Felipe para buscar um carro. Após quinze minutos, a esposa do acusado foi até o local, perguntando sobre seu marido. A testemunha saiu em busca do réu. Quando estava chegando ao local dos fatos, viu a abordagem dos policiais. O réu já estava algemado. Os policiais abriram o camburão e chutaram o réu para dentro. O réu dizia que as algemas estavam apertadas. Não chegou a ouvir qualquer xingamento proferido pelo acusado. Disse que os policiais xingaram o acusado de "pau no cu", dentre outros xingamentos. Quando o acusado colocou uma das pernas no camburão, foi chutado. Quando chegou no local, havia duas viaturas. O réu não fez qualquer boletim contra os policiais. No dia dos fatos, ficou cuidando de seu filho. Somente o acusado foi algemado. Felipe de Barros Silva, ex-funcionário do acusado, afirmou que no dia dos fatos os policiais pediram para eles encostarem e levantar as mãos. Antes mesmo de sair, os policiais começaram a xingar. Estava para fora e o réu estava tentando fazer o carro pegar. O réu estava tentando ligar o carro, mesmo antes da chegada dos policiais. Ambos disseram que eram moradores do local, mas os policiais os xingaram. O réu apenas disse que desconhecia o tipo de abordagem, mas não xingou os policiais. O acusado apenas disse que era ex-cabo do exército. Os policiais xingaram o réu de merda, arrombado e filha da puta. O acusado afirmava que as algemas estavam apertadas e mesmo assim os policiais o jogaram para dentro de camburão, chutando-o. Disse que, inicialmente, foram abordados por dois policiais e que o réu saiu do veículo assim que foi solicitado, dizendo para ter calma, pois moravam na esquina e era desnecessário o xingamento. Disse que também foi abordado, mas não houve qualquer ato de abuso. Inicialmente foram abordados por dois policiais militares. O réu foi algemado após a chegada do apoio. Afirmou que um dos policiais era maior e outro menor e que usava óculos. Atribuiu os xingamentos dos policiais ao fato de o réu ter pedido para que agissem com calma. Os policiais perguntaram se ele queria ensinar o trabalho deles. O acusado não foi algemado durante a revista pessoal. Não foi até a Delegacia e foi dispensado pelos policiais. Acredita que o réu denunciou o abuso. No momento em que os policiais algemaram os policiais disseram que teria sido por desacato. Os policiais teriam xingado o acusado, por ele ter pedido calma, dizendo que eram moradores e não precisavam apontar a arma. O réu disse que a abordagem era indevida. O réu disse que ganhava em um dia o que eles ganhavam em um mês, motivo pelo qual o policial ficou nervoso. O réu não disse que era cabo, apenas que já tinha servido o exército e sabia como deveria ser feita a abordagem. O réu apenas estava questionando a abordagem. Os policiais já chegaram apontando a arma e somente no final da abordagem, disseram sobre o roubo a uma farmácia e o perfil do agente batia com a testemunha. Por fim, disse que os policiais decidiram que não iriam levar a testemunha para a Delegacia. O réu, interrogado perante este juízo, negou os fatos descritos na denúncia. Afirmou que, no dia dos fatos, por volta das 11h, levantou a porta da residência e viu várias viaturas saindo próximo à farmácia. Quando viu o farol, entrou no carro. O policial apontou a arma. O réu perguntou se era uma abordagem e já saiu do veículo. Disse que sabia que era uma abordagem e pediu calma. Apenas disse que era ex-cabo do exército e sabia como era abordagem. Um deles pediu para virar, colocar as mãos para trás. Os policiais passaram a xingar e humilhar. Um deles chegou a chamá-lo para briga. Disse que apenas respondeu os policiais, dizendo que na verdade eles eram tudo o que afirmava. Chegou a dizer que recebia muito mais que eles. Afirmou que apertaram muito a algema. Quando colocou um pé no camburão, foi chutado. No Distrito Policial, admitiu ter xingado os policiais após ter sido xingado por eles. Foi instruído por outros policiais a não relatar os abusos, por temer por sua integridade. Estava acompanhado pela testemunha Felipe, que não foi xingado pelos policiais. Disse que era ex-cabo e conhecia o procedimento interno. Afirmou que não ofereceu qualquer resistência e que, quando foi abordado, colocou as mãos no veículo e perguntou se era uma abordagem. Disse que obedeceu a todas as ordens dos policiais. Só algemaram depois que chegou o reforço. Afirmou que a testemunha Felipe não foi levada para Delegacia. Nada disseram sobre o motivo da abordagem. Negou que tivesse xingado os policiais, pelo contrário, foi xingado pelos

policiais. Apenas disse que eles eram tudo o que estavam dizendo. Em que pese a escorreita denúncia, após a prova oral produzida, há dúvida razoável quanto a exatidão dos fatos descritos na denúncia, posto que o depoimento da testemunha Felipe de Barros Silva veio a contrariar a versão dos policiais. Os policiais militares, ouvidos nesta data, confirmaram que o acusado estava acompanhado pela testemunha Felipe no dia dos fatos, mas não se sabe o por qual motivo este não foi apresentado na Delegacia pelos policiais para ser ouvido como testemunha por ocasião da lavratura do termo circunstanciado. Há indícios de que os policiais se irritaram com o acusado, porque este questionou a forma que eles o estavam abordando, uma vez que o acusado entendeu ser abusiva tal conduta. Ademais, o fato de o réu não ter procurado nenhum órgão da polícia para denunciar os policiais não modifica a convicção deste juízo quanto à insuficiência de prova para a condenação. Há dúvida quanto a veracidade da versão dos policiais, o que é suficiente para a absolvição do acusado. Não se demonstrou ser mentirosa a versão da testemunha Felipe. Por todo o exposto, diante da dúvida deste juízo, aplica-se o princípio in dubio pro reo, a fim de que o réu seja absolvido da acusação que lhe foi feita neste autos. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal, para absolver TIAGO TEIXEIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos, o que faço com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Após o trânsito, feitas as devidas anotações e comunicações, ao arquivo. Publicada esta em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se e comunique-se. Após o trânsito em julgado, feitas as devidas anotações e comunicações, arquivem-se os autos". CÓPIA DO PRESENTE SERVIRÁ COMO MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, ERIKA VANESSA DE OLIVEIRA PONTES MEDEIROS, Escrevente Técnico Judiciário, digitei, e assino.

MM. Juiz(a) de Direito: Dr(a). Roberta de Toledo Malzoni Domingues
Promotor(a) de Justiça: Dr. Joel Carlos Moreira da Silveira
Defensor(a): Dr(a). Valdemiro Ferreira da Silva OAB 260698/SP
Acusado(a): TIAGO TEIXEIRA DOS SANTOS